

1503418-81.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade, variedade e forma como as porções estavam embaladas, características típicas do tráfico em larga escala.

É de destacar que os guardas civis municipais disseram que o acusado estava sentado em local que é ponto conhecido de venda de drogas, o que motivou a abordagem.

Some-se a tal circunstância o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503418-81.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503418-81.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL CARLOS APARECIDO DA COSTA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Daniel Carlos Aparecido da Costa Silva foi denunciado e está sendo processado, porque 24 de abril de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Reinaldo F. da Silveira Bueno, nº 334, Município e Comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 06 (seis) porções com o total de 10,61 gramas da droga Cannabis sativa, 02 (duas) porções com 0,61 gramas da droga crack (produzida com cocaína), 06 (seis) embalagens contendo 4,91 gramas da droga cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores).

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 115/120) e a denúncia foi recebida aos 20 de junho de 2022 pela decisão de fls. 122/124.

Em memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação o acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu.

Alternativamente, pretende a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da

lei n. 11.343/06. Requer benesses quanto à pena aplicável e a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 11/12); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 72/74, 75/77 e 78/82) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Fabio dos Santos Codogno disse que estava em patrulhamento e avistou o acusado, sendo que, por se tratar de local conhecido pela existência de ponto de venda de droga, decidiu abordá-lo. Iniciaram a busca pessoal e localizaram duas porções de maconha. Neste momento, Daniel fugiu e se escondeu em um imóvel, mas foi localizado, abordado e com ele foram apreendidas porções de 'crack' e cocaína, além de dinheiro. Pelo que se recorda, o acusado estava sozinho na rua. Não conhecia o acusado.

O guarda municipal Henrique da Silva disse que estava em patrulhamento por local conhecido pela ocorrência de tráfico. Decidiu realizar a abordagem e localizou três porções de maconha em seu bolso. Então, o acusado entrou em luta corporal e conseguiu se evadir, buscando abrigo em uma residência, cujo proprietário autorizou a entrada da equipe, tendo localizado o acusado, dominado e localizado porções de 'crack' em seu bolso. Não conhecia o acusado e não havia outras pessoas nas imediações do local onde se deu a abordagem.

Leandro Maciel Lopes conhece o acusado há mais de dez anos e já trabalhou com ele em serviços rurais. Disse que o acusado é usuário de 'crack', cocaína e maconha há bastante tempo. Pelo que sabe, o acusado trabalhava como servente de pedreiro à época do fato.

José Roberto da Silva conhece o acusado há seis meses. Não presenciou os fatos narrados na denúncia. Sabe que o acusado é usuário há aproximadamente dois anos e já o viu fazendo uso.

Em solo policial, o acusado Daniel Carlos Aparecido da Costa Silva disse que é usuário de maconha, cocaína e crack, além de álcool. Disse que adquiriu o entorpecente apreendido para seu uso próprio. Questionado sobre o motivo pelo qual empreendeu fuga alega que: "pensou em sua filha" (fls. 08).

Em juízo, o acusado disse que não realiza o tráfico de drogas. Disse que saiu de sua casa e adquiriu porções de maconha e 'crack' para seu uso. Disse que consumiu maconha e 'crack' e, tempo depois, adquiriu porções de cocaína. Enquanto aguardava o troco e estava comendo um lanche, os guardas civis chegaram para realizar a abordagem, mas correu com receio de que os guardas lhe agredissem. Confirma que portava e trazia consigo as porções descritas pela denúncia e todas eram destinadas a seu consumo pessoal. Nunca se submeteu a tratamento. É usuário de drogas há dez anos. Não conhecia os guardas civis.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade, variedade e forma como as porções estavam embaladas, características típicas do tráfico em larga escala.

É de destacar que os guardas civis municipais disseram que o acusado estava sentado em local que é ponto conhecido de venda de drogas, o que motivou a abordagem.

Some-se a tal circunstância o fato de que houve a apreensão de drogas diversas, embaladas de maneira fracionada e sem que o acusado tenha comprovado de maneira segura que ostentava condição financeira para aquisição de todas aquelas porções de entorpecente, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para a figura prevista no art. 28 da lei antidrogas.

Ainda, de se consignar que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de drogas diversas e acondicionadas de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663). “Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado. Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, está presente a agravante da reincidência, por força da condenação nos autos nº 0000366-93.2018 (fl. 147/148) e 1500435-47.2019 (fl.149), de modo que majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III Lei n. 11.343/06 já que o laudo pericial de local revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram está localizada a ETEC Euro Albino de Souza, o Parque do jardim dos Lagos e Campo de Futebol (fl. 78/82), o que evidentemente facilita a propagação de drogas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito: A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por este motivo, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão da reincidência do agente.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO porque o agente é reincidente

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta e pela sua reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Daniel Carlos Aparecido da Costa Silva à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. Art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que se trata de agente reincidente, o que demonstra que revela o risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta e porque não comprovada sua origem lícita. Oficie-se após o trânsito em julgado.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 19 de agosto de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA